岑溪市闽辉石业有限公司“12•31” 高处坠落事故调查报告

2022-06-22 17:05　来源：岑溪市应急管理局

2021年12月31日，岑溪市闽辉石业有限公司新建的大切车间发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律、法规的规定，岑溪市人政府办公室、应急管理局、公安局、工业和信息化局、市总工会、住房城乡建设局等单位人员依法成立了岑溪市闽辉石业有限公司“12·31”调查组(以下简称事故调查组)，事故调查组名单详见《岑溪市人民政府办公室关于成立岑溪市闽辉石业有限公司“12·31”高处坠落事故调查组政办发〔2022〕3号)。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行了现场勘查、取证、调查和分析事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，对事故的性质和责任进行了认定，对有关责任单位及人员提出了处理建议，并针对事及存在的问题提出整改建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

(一)事故发生的时间

2021年12月31日8时30分

(二)事故发生的地点

岑溪市闽辉石业有限公司新建大切车间门口

(三)事故发生单位

岑溪市闽辉石业有限公司

(四)事故类型

高处坠落

(五)事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者曾*坚，男，身份证号码：45212319890320****，户籍住址：广西宾阳县大桥镇连朋村委会回龙村2*号，岑溪市公司新建大切车间钢结构厂房施工工人。

(六)事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币玖拾伍万元（￥950000.00元，主要包括曾*坚的死亡赔偿金、丧葬费、子女的抚养费、其父母的赡养费及相关费用。

(七)事故现场概况

事故现场位于岑溪市波塘镇南垌村岑溪市闽辉石业有限公司新建的大切车间，该车间正在搭建阶段，还没有完工正式投入使用，车间宅；南面为公司旧大切车间厂房；西面为公司职工宿舍；北面为新建大切车间入口和公司办公大楼。现场中心点位于新建大切车间大门入口右门），新建的大切车间面积约2000平方米，属钢结构长方型厂房，共一层，厂房顶棚最高点离地面约15米高，事故发生坠落点位于新建的大切的工字钢架构第三节处，坠落点离地面约6米高，坠落点地面有少量血迹，大门左边（面对大门）遗留有一顶安全帽（据现场人员称为事故死帽），安全帽没有标注生产日期和有效日期，无“安鉴”标志，不符合（GB2811-81）国家标准，左边搭建好的钢架构棚顶上系有一条安全绳事故受伤人员已送往波塘卫生院抢救，经勘查中心现场周边没有发现其他事故痕迹物证。

二、基本情况

（一）事故发生单位的基本情况

岑溪市闽辉石业有限公司位于岑溪市波塘镇南垌村，成立日期：2018-10-17；法定代表人：陈*灵，公司注册资本8125万元，统一码:91450481056026031*；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；营业期限：2012-10-23 至 2042-10-22；企业地址：岑溪市波塘镇范围：以下经营项目限分支机构经营：花岗岩荒料开采、购销；花岗岩板材、工艺品的加工、购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批经营活动。）

（二）事故厂房搭建工程的承包情况

2021年10月份，岑溪市闽辉石业有限公司因扩大生产经营规模，在原旧大切车间北面旁边新搭建一间2000平方大切车间，该公司法人2021年11月15与陈*丙，别名陈*敏（男，49岁，身份证号码：35222719720825****，福建省古田县鹤塘镇仙山村里洋7号人，无工作单位）签同》，将岑溪市闽辉石业有限公司新建大切车间的搭建工程以每平方220元的价格包工包料承包给陈*丙个人（无建筑资质）进行建设，陈*丙建大切车间的搭建工程劳务部分口头以每平方22元的价格分包给郑*平（男，40岁，身份证号：42212919811224****，湖北省武穴市大法寺镇4*号人，无工作单位），口头明确新搭建大切车间的材料由陈*丙负责落实购买送至工地，郑*平负责招聘工人进行现场的施工搭建和工人的日平承包工程劳务后招聘了包括曾*坚在内的6名工人（均无高空作业资格证）进行现场的施工搭建，直至事故的发生。

（三）事故发生单位的安全生产履职情况

岑溪市闽辉石业有限公司证照齐全，建立有专门的安全生产管理机构，任职明确了各岗位人员的职责，依法组织制定了安全生产规章程，但没有落到实处，特别是新建的大切车间搭建项目的安全生产主体责任没有落实，以包代管，该公司彭*群（男，身份证号352227197107省古田县鹤塘镇鹤塘村康达路6*号人）作为项目的直接监管人员没有督促项目建设承包负责人陈*丙落实合同的安全生产责任，陈*丙将劳务承郑*平作为施工现场负责人，也没有落实现场管理责任，导致车间搭建项目在员工岗前教育培训、持证上岗、现场安全管理等方面的安全生设。

（四）属地镇政府安全生产工作履职情况

事故发生岑溪市闽辉石业有限公司位于岑溪市波塘镇南垌村，属于岑溪市波塘镇人民政府管辖，经调取波塘镇人民政府有关安全生产工党委、政府明确了镇领导班子的分工，落实了专门机构和人员负责安全生产管理工作，在2021年的安全生产工作中基本认真执行市委、市政府于安全生产工作的部署，每季度召开了安全生产工作会议，定期对辖区的企业进行安全生产检查（其中定期开展对岑溪市闽辉石业有限公司的检查），做到会议有签到、检查有记录、开展工作有照片等工作记录，安全生产工作履职情况基本到位，但安全生产工作的业务水平和检查发力有待提高。

(五)事故发生的经过及事故应急处置情况

2021年12月31日早上7时许，岑溪市闽辉石业有限公司新建大切车间钢结构厂房搭建工程的二级劳务承包方郑*平带着12月28日刚招聘入坚，到岑溪市闽辉石业有限公司新建大切车间入口大门处从事钢结构焊接工作，无高空作业资格证且第一天上班的曾*坚戴好安全帽和口罩后绳就自己爬上大门右边6米高的钢结构第三节处整理收拾旧的光纤宽带线，为焊接钢结构厂房做好准备工作，厂方现场管理人员彭*群在车间的视检查工作，承包方管理人员郑*平也在车间的另一边进行其他工作，直到8时30分左右时，郑*平突然听到车间的大门口方向有物体突然坠声，他就立即跑到大切车间大门查看，发现工人曾*坚摔倒在地上呻吟，嘴角破了一个口子正在流血，耳朵也有血流出来，郑*平就抱起工人曾呼喊，在车间另一边巡视的彭*群闻讯后也立即赶来车间大门口查看情况，并拨打了波塘卫生院的急救电话和120急救电话请求救助，曾*坚被卫生院和岑溪市人民医院抢救，经抢救无效死亡，郑*平立即向厂方管理人员彭*群汇报曾*坚的死亡情况，彭*群接报后将事故的有关情况向岑有限公司法人陈*灵报告，陈*灵随后向波塘镇政府和岑溪市应急局报告了事故的相关情况。

接报后，岑溪市应急管理局、波塘镇政府的领导及工作人员迅速赶到岑溪市闽辉石业有限公司开展现场勘查和事故的初查工作，并依职场的各项应急处置工作，要求岑溪市闽辉石业有限公司务必要做好死者的善后工作，安抚家属情绪，确保社会的稳定。经多方工作，2022年1月辉石业有限公司与死者曾*坚的家属协商一致签订了赔偿协议，同意由岑溪市闽辉石业有限公司在签订协议之日赔付95万给死者曾*坚家属，目全部支付完毕，善后工作已处理结束。

三、事故的原因及事故性质

（一）事故的直接原因

曾*坚在进行高处作业时没有系安全绳并采取相应的安全防护措施，不慎从高处坠落发生事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》规定，违章作业是事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

1. 无证上岗。曾*坚没有经过专门的教育和培训并经考核取得高处作业的从业资格证上岗作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》定。

2、安全生产教育和培训不到位。岑溪市闽辉石业有限公司没有对新建大切车间厂房搭建工程作业工人安全生产教育和培训不到位，致范意识淡薄。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四款的规定。

3、现场安全管理不到位。项目承包人陈*丙是该项目主要负责人，劳务承包人郑*平是施工现场负责人，双方都没有落实现场安全管理时制止工人违章作业的违法行为；厂方现场监管人员彭*群没有对现场作业状况进行安全检查，没有及时发现并制止工人不系安全绳等违章作有安排专门人员进行高处作业的现场安全管理，导致车间搭建项目现场安全管理形同虚设。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十（五）、（六）项和第四十三条的规定。

4、违法发包和分包。岑溪市闽辉石业有限公司将新建大切车间钢结构厂房搭建工程发包给没有相应建筑资质的陈*丙个人，且陈*丙又包给同样没有资质的郑*平，致使岑溪市闽辉石业有限公司新建大切车间搭建工程在员工教育培训、持证上岗、现场安全管理等方面没有落实责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定： 岑溪市闽辉石业有限公司“12·31”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）曾*坚是事故的直接责任人，由于曾*坚在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）陈*丙作为岑溪市闽辉石业有限公司新建大切车间厂房搭建工程的主要负责人，其履职不到位，造成1人死亡的事故发生，已涉嫌罪，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议将陈*丙涉嫌犯罪的材料移交公安机关追究其刑事责任。

（三）彭*群作为岑溪市闽辉石业有限公司新建大切车间厂房搭建工程的现场直接监管人员，没有履行法定的安全生产管理职责，导致建议由岑溪市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其立案调查，并依法给予行政处罚。

（四）陈*灵作为岑溪市闽辉石业有限公司的主要负责人、法定代表人，没有履行法定的安全生产管理职责，导致发生一般安全生产责岑溪市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其立案调查，并依法给予行政处罚。

（五）岑溪市闽辉石业有限公司安全生产主体责任不落实，对事故的发生负管理责任，建议由岑溪市应急管理局对该公司依法进行立案《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

（六）波塘镇政府对辖区企业的安全生产管理不到位，建议岑溪市安委会领导对波塘镇政府主要领导进行警示约谈，督促其加强属地安作。

五、事故整改和防范措施

（一）按照“四不放过”原则，岑溪市闽辉石业有限公司必须加大安全生产管理力度，做好事故安全警示教育，落实对应的整改措施，政处罚；要严格执行岑溪市应急管理局的现场处置措施决定，全面排查本公司企业安全隐患并落实完成整改，经审查合格批准后，方能恢复作，只有严肃处理，警钟长鸣，才能举一反三，深刻吸取事故的教训。

（二）岑溪市闽辉石业有限公司要认真落实企业“三级培训”的主体责任，认真如实加强员工的安全生产教育和培训，特别是新入职员和考核，新员工务必要经过教育和培训考核合格后才可以上岗作业，通过教育和培训全面提升员工的安全生产和防范安全风险的意识。

（三）岑溪市闽辉石业有限公司要加强作业现场的安全管理，认真落实执行安全生产责任制，高空高危作业现场要落实专人进行现场管务必遵守各项安全操作规程和正确配载个人防护用品，严防违章作业、冒险作业等“三违”行为的发生。

（四）岑溪市闽辉石业有限公司要建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，增强事故风险防范能力。切实组织开展安全隐患排别是加强对外包工程工作单位和个人持证上岗的资格审查和现场作业安全检查，消除各种安全事故隐患，降低企业安全风险，发现安全事故除，防止事故的再次发生。

（五）属地镇政府要加强对建筑施工行业的管理，特别是对高空作业、用电作业等危险作业的安全管理和检查。

（六）住房和城乡建设部门要加强对属地镇政府在建筑施工方面的业务指导和监督管理。

岑溪市闽辉石业有限公司“12·31”事故调查组

2022年6月22日

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图